

	PROCESO		ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS					
	REGLAMENTO		REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS					
	Código	AG-R-002	Versión	1	Emisión	21/01/2021	pagina	1 de 5

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE AIPE “COOPEA IPE”

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACUERDO 59 DE 2023

Por medio de la cual se aprueba el **REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE AIPE - “COOPEA IPE”**.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aipe – “COOPEA IPE”, en uso de sus atribuciones legales y estatutaria y

CONSIDERANDO:

1. Que es función de la Asamblea General aprobar su propio reglamento.
2. Que es necesario fijar normas que permitan que la reunión de Asamblea General se desarrolle dentro de un marco de orden, democracia y legalidad.
3. Que se deben observar las normas legales y estatutarias vigentes, en especial las instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la Circular Básica Jurídica 20 de 2020.
4. Que, por lo anterior se

ACUERDA:

Artículo 1. Adoptar el reglamento de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPEA IPE”.

Artículo 2. Condiciones para participar como delegado en las Asambleas: Ser elegido como delegado para ese período y estar a paz y salvo por todo concepto al treinta y uno (31) de diciembre de 2022; para lo cual la Cooperativa día un plazo hasta el treinta y uno (31) de enero de 2023.

- 2.1. Los delegados hábiles deben presentar al ingreso del auditorio la cedula de ciudadanía, y se distinguirán con su respectiva escarapela.
- 2.2. Los representantes de empresas jurídicas deben presentar al ingreso certificado de representación legal en original no mayor a 90 días y/o la certificación de delegación.

Artículo 3. Quórum: La asistencia de la mitad de los Delegados hábiles convocados constituirán quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas; si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir una Cooperativa. En las Asambleas Generales de Delegados el quórum mínimo será el 50% de los elegidos y convocados. Una vez constituido el Quórum este no se entenderá desintegrado por el retiro de algún o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se refiere el inciso anterior.

	PROCESO		ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS					
	REGLAMENTO		REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS					
	Código	AG-R-002	Versión	1	Emisión	21/01/2021	pagina	2 de 5

Artículo 4. Mayorías Decisorias: Por regla general las decisiones de la asamblea general se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los asistentes. La reforma de estatuto, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, la fusión, la incorporación, la escisión y la disolución para liquidación requerirá el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asociados o delegados asistentes.

Artículo 5. Los Miembros del Consejo de Administración, el Gerente, La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, tendrán voz en la Asamblea, en lo relacionado con los asuntos de su competencia. El presidente podrá igualmente conceder este derecho obviamente a los participantes, invitados y observadores especiales que así lo soliciten. Cada delegado puede intervenir, hasta dos veces sobre el mismo tema, pero solo podrá utilizar cinco minutos en cada intervención, no obstante, el señor presidente podrá autorizar el uso de la palabra cuando lo estime conveniente. En todos los casos las intervenciones deberán ceñirse al tema que se discute.

Artículo 6. Instalación de la Asamblea. Verificado el quórum, y hasta tanto sea elegida la mesa directiva de la Asamblea, la sesión será instalada por el presidente de la Junta Directiva, en su defecto por el vicepresidente o cualquiera miembro de ésta.

Artículo 7. Funciones de la mesa directiva.

- 7.1. El presidente será el encargado de dirigir y orientar el desarrollo de la reunión, hará cumplir el orden del día, concederá el uso de la palabra conforme sea solicitada, evitará que las discusiones se desvíen de la materia que se esté tratando y someterá a consideración de la Asamblea las decisiones o elecciones que se requieran, así como las proposiciones o recomendaciones que sean presentadas. Posteriormente deberá firmar el acta de la Asamblea General de Delegados, y constatar su envío a la Cámara de Comercio, para el correspondiente registro, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haber sido firmada.
- 7.2. El vicepresidente reemplazará al presidente en sus ausencias transitorias o definitivas.
- 7.3. Corresponderá al secretario dar lectura al orden del día, al reglamento de la Asamblea y a los diversos documentos que solicite la presidencia, tomar nota de todas las decisiones y proposiciones que se presenten dentro del desarrollo de la Asamblea. Asimismo, deberá elaborar el Acta de la Asamblea General para someterla a consideración de la Presidencia y de la Comisión verificadora del Acta, esta deberá estar elaborada, aprobada y firmada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su celebración y en calidad de secretario de la Asamblea también deberá firmar el Acta.

Artículo 8. La Presidencia designará Comisiones integradas por tres (3) Asociados cada una:

- 8.1. Comisión para aprobación del acta
- 8.2. Comisión de escrutinio.
- 8.3. Proposiciones y Varios.

Artículo 9. Son funciones de las comisiones:

	PROCESO		ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS					
	REGLAMENTO		REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS					
	Código	AG-R-002	Versión	1	Emisión	21/01/2021	pagina	3 de 5

- 9.1. Aprobación del acta: Se encargará de revisar el acta del presente evento preparado por el secretario de la Asamblea, impartir su aprobación mediante la firma conjunta con el presidente y secretario de esta y rendir informe escrito en la misma Asamblea para su consideración y aprobación.
- 9.2. Escrutinio: Se encarga de realizar los procesos que sean sometidos a consideración de la asamblea y cuya decisión haya que adoptarla por votación. Solo tendrá en cuenta los votos de los asociados que levanten la escarapela de color Amarillo. Los integrantes de esta comisión no podrán ser aspirantes a al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.
- 9.3. Proposiciones y Varios: Se encargan de recoger todas las proposiciones de los asociados y entregarlas a la presidencia para que sean leídas y sometidas a consideración.
- 9.4. Todos los delegados hábiles que deseen hacer uso de la palabra deberán solicitarlo a la presidencia.

Artículo 10. Decisiones. Las decisiones por regla general serán adoptadas con el voto favorable de la mayoría absoluta de los delegados presentes, (Tratándose de número par, la mayoría absoluta la constituye el entero inmediato superior a la mitad ejemplo: de 8 lo es 5, y los demás hasta 8. Si el número de votos o votantes es impar, la mayoría absoluta la determina el número entero que sigue a la fracción matemática de la mitad; así de 7 cuya mitad es 3.5 – la mayoría la forman 4 y las cifras mayores hasta 7.), salvo los asuntos para los que expresamente la Ley o el Estatuto requieran de una mayoría especial diferente. Tal es el caso de la reforma del Estatuto y la imposición de contribuciones obligatorias para los asociados y la fijación de aportes extraordinarios que requerirán del voto favorable del setenta por ciento (70%) de los asociados o delegados asistentes. Tal situación será advertida por el presidente antes de que se proceda a la respectiva votación.

Artículo 11. Procedimiento.

- 11.1. Previa exposición del ponente, el presidente de la Asamblea pondrá a consideración de los delegados la propuesta materia de discusión.
- 11.2. Las intervenciones serán concedidas por el presidente de la Asamblea en el orden en que hayan sido solicitadas y deberán ceñirse únicamente al tema que corresponda.
- 11.3. Ningún delegado podrá hacer uso de la palabra por más de dos (2) veces sobre un mismo tema en discusión, ni por un tiempo superior de tres (3) minutos en cada intervención. La presidencia podrá autorizar, en casos especiales, la ampliación del tiempo, pero sin que exceda de tres (3) minutos adicionales.
- 11.4. En caso de presentarse interpelaciones, estas se solicitarán directamente al presidente de la Asamblea, quien se reserva el derecho de concederla o negarla. No se autoriza más de una interpelación de tres (3) minutos, en cada intervención por parte de la misma persona.
- 11.5. Escuchada la razón de la intervención, la presidencia someterá la propuesta a consideración de los asambleístas para su discusión, aprobación o improbación. Asimismo, el presidente podrá considerar suficiente ilustración del tema y avanzar en cumplimiento del orden del día.
- 11.6. Una vez expuesta la propuesta materia de discusión o el proyecto de la reforma y luego de culminar las diferentes intervenciones a que haya lugar, la presidencia habilitará un tiempo determinado para la votación.

	PROCESO		ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS					
	REGLAMENTO		REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS					
	Código	AG-R-002	Versión	1	Emisión	21/01/2021	pagina	4 de 5

11.7. De estimarse indispensable y con el fin de agilizar el desarrollo de la sesión y considerar asuntos específicos que requieran de un mayor estudio, la presidencia de la Asamblea podrá designar comisiones, integradas cada una por tres (3) de los delegados presentes.

Artículo 12. Elecciones: Cuando se trate de votaciones relativas a elecciones se deberá respetar el procedimiento establecido en el Estatuto o en el reglamento emitido por el Consejo de Administración para tal efecto, en los demás casos podrán adoptarse otros sistemas a juicio de la presidencia o de la Asamblea General de Delegados.

Artículo 13. Elección De Consejo De Administración, Junta De Vigilancia, Comisión Disciplinaria Y Apelaciones Y Revisor Fiscal: La elección se llevará a cabo de acuerdo con la reglamentación expedida por el Consejo de Administración o en su defecto por el Estatuto, ya que las postulaciones se debieron llevar a cabo antes del inicio de la asamblea, previa verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de la Junta de Vigilancia.

Artículo 14. Sistema De Elección Por Planchas O Listas: Para la elección de miembros del Consejo De Administración, Junta De Vigilancia, Comisión Disciplinaria se procederá a aplicar el sistema de cociente electoral y, en consecuencia, serán elegidos los miembros de la respectiva lista o plancha cuyo número de votos válidos corresponda al cociente, el cual es el resultado de dividir el total de votos emitidos por el número de cargos principales a proveer. El escrutinio se comenzará por la lista que hubiere obtenido el mayor número de votos y así en orden descendente. De cada lista se declararán elegidos tantos nombres cuantas veces quepa el cociente en el número de votos emitidos por la misma; y si quedaren puestos por proveer, éstos corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. En caso de empate de los residuos, decidirá la suerte. Los votos en blanco sólo se computarán para determinar el cociente electoral.

Artículo 15. Elección De La Revisoría Fiscal: Para la elección de la Revisoría Fiscal, se tendrá en cuenta que debe ser electo con el voto favorable de la mayoría absoluta, por lo que, si son más de dos los candidatos y en principio ninguno logra la mayoría absoluta de los votos, se requerirá segunda vuelta para cumplir con este requisito. Cada uno de los postulados inscribirá también a su respectivo suplente.

Artículo 16. Mociones: Las mociones orales que se presentan, serán: de orden, de procedimiento y de suficiente ilustración. La primera será resuelta por el presidente de la Asamblea General. Las dos siguientes, una vez presentadas, serán puestas a consideración de los asambleístas para su votación y la decisión requerirá de mayoría absoluta.

Artículo 17. Reposiciones Y Recomendaciones: Todos los delegados, tendrán derecho a presentar por escrito proposiciones y recomendaciones. Las proposiciones se deben referir a decisiones que son competencia de aprobar por parte de la Asamblea; y las recomendaciones corresponden a determinaciones que no siendo competencia de la Asamblea se presentan a ésta para que si lo considera conveniente lo someta a estudio del órgano competente para que se pronuncien sobre ellas. Al elaborar la petición, el delegado deberá dejar en claro si se trata de una proposición o de una recomendación, el presidente de la Asamblea podrá, si existe vacío o mala clasificación, darle su plena identificación (proposición o recomendación) y solicitar su sustentación, si lo considera conveniente. Las proposiciones y recomendaciones se someterán en orden de presentación. Las proposiciones aprobadas serán de

	PROCESO		ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS					
	REGLAMENTO		REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS					
	Código	AG-R-002	Versión	1	Emisión	21/01/2021	pagina	5 de 5

obligatorio cumplimiento para la cooperativa y los asociados, y las recomendaciones acogidas serán tramitadas por el presidente y secretario de la Asamblea ante el órgano o funcionarios competentes para su consideración.

Artículo 18. Recesos: El presidente de la Asamblea podrá decretar recesos por un término prudencial y la Asamblea en casos excepcionales, podrá suspender las deliberaciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 430 y 433 del Código de Comercio.

Artículo 19. Fin De La Asamblea: Una vez agotado el orden del día, la Gerencia indicará a la presidencia el número de delegados, para que la presidencia dé por terminada la jornada.

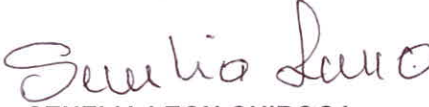
Artículo 20. Normas Supletorias: Los casos excepcionales no contemplados en el presente reglamento, deberán ser resueltos por el Consejo de Administración, teniendo en cuenta el Estatuto, los Principios Cooperativos y las Disposiciones Legales vigentes.

Artículo 21. Reformas: Cualquier modificación a las normas contempladas en este reglamento deberá ser aprobada por el Consejo de Administración.

Artículo 22. Vigencia: El presente reglamento entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del Consejo de Administración y publicación respectiva; deroga todas las disposiciones anteriores y todas aquellas normas que le sean contrarias.

Comuníquese y Cúmplase,


JOSE IVAN CELIS TOVAR
Presidente Consejo Administración


CENELIA LEON QUIROGA
Secretaria del Consejo de Administración

El presente reglamento, fue socializado y aprobado por el Consejo de Administración, en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, en reunión del día 18 de enero de 2023, y según consta en el acta número 01 de 2023.